

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.638/AD del 3 mag 2024

Modello di Controllo Interno sulla rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (c.d. “Modello di controllo dei rischi fiscali”)

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex d.lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anti-corruption del Gruppo FS Italiane e dal Modello di Gestione Anti-Corruption¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio del presente documento al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia. Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione del presente documento è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231.

PRESIDI DI CONTROLLO

- ☒ D.lgs. 231/2001
- ☐ ABC

¹ Ove adottato dalla Società. Il modello è stato pubblicato nella sua prima edizione con la denominazione "Anti-Bribery&Corruption management system" (DdG n. 247 P/AD del 23/02/2018 e corrispondenti documenti societari). Nel rispetto delle proprie peculiarità, Anas SpA ha adottato un proprio modello volontaristico di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione e trasparenza.



INDICE

Introduzione.....	5
CAPITOLO I – PROCESSO DI RILEVAZIONE, MISURAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO ADEMPIMENTO.....	8
1. Quadro di sintesi.....	8
2. Descrizione del Processo	9
2.1 Definizione del Piano di attività	9
2.2 Identificazione dei processi in perimetro e dei rischi fiscali.....	10
2.3 Valutazione dei rischi e identificazione dei controlli (<i>Risk and Control Assessment</i>)	11
2.3.1 Valutazione dei rischi	11
i) Impatto.....	11
ii) Probabilità.....	12
2.3.2 Identificazione dei controlli.....	13
2.4 Emanazione e revisione delle procedure amministrativo contabili e fiscali	13
2.5 Controllo di I Livello (<i>Self Assessment</i>).....	14
2.6 Controllo di II livello (Test Indipendenti)	14
2.7 Gestione delle Carenze.....	15
2.8 Piani di Azione	16
2.8.1 Definizione dei Piani di Azione.....	16
2.8.2 Monitoraggio dei Piani di Azione.....	17
2.9 Controllo di III livello	17
2.10 Relazione annuale sui rischi fiscali	17
CAPITOLO II - PROCESSO DI RILEVAZIONE, MISURAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO INTERPRETATIVO.....	19
1. Quadro di sintesi.....	19
2. Descrizione del processo.....	19
2.1 Rilevazione del Rischio	19
2.1.1 Operazioni non routinarie	20
2.1.2 Altre fattispecie di Rischio Interpretativo	21
2.2 Misurazione del Rischio Interpretativo	21
2.2.1 Matrice di valutazione del Rischio.....	22
2.3 Gestione e controllo del Rischio Interpretativo: <i>escalation</i> decisionale	23
3. Altre comunicazioni obbligatorie all'Agenzia delle entrate.....	24
4. Tracciamento e archiviazione	25
CAPITOLO III - PROCESSO DI RILEVAZIONE, MISURAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO FRODE FISCALE.....	26
1. Quadro di sintesi.....	26



2.	Processo di <i>Risk and Control Assessment</i>	27
2.1	Identificazione dei processi a Rischio Frode Fiscale.....	27
2.2	Individuazione dell'area sensibile al Rischio Frode Fiscale.....	28
2.3	Valutazione del Rischio Frode Fiscale.....	28
2.3.1	Determinazione del rischio inerente.....	29
2.3.2	Determinazione del rischio residuo	29
2.4	Risultanze del processo di <i>Risk and Control Assessment</i>	31
3.	Flussi informativi verso la funzione tax compliance (<i>reporting</i>).....	31
4.	Mitigazione dei rischi di frode fiscale rilevati.....	33

Introduzione

Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “*Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23*”, (di seguito, il “**d.lgs. n. 128/2015**”), ha introdotto il Regime di Adempimento Collaborativo (di seguito, il “**regime di adempimento collaborativo**” o “**cooperative compliance**”) al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (di seguito, il “**sistema di controllo del rischio fiscale**”).

L’ammissione al regime di adempimento collaborativo richiede l’adozione, nel più ampio contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale, inteso come “*rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento*” (di seguito, il “**Rischio Fiscale**” o il “**Rischio**”) e declinabile nelle seguenti categorie:

- **Rischio Adempimento**, quale rischio di omessa o non corretta esecuzione dell’adempimento tributario;
- **Rischio Interpretativo**, quale rischio di erronea interpretazione della normativa tributaria;
- **Rischio Frode Fiscale**, quale rischio di commissione di reati tributari di natura fraudolenta, in conseguenza di condotte rilevanti poste in essere da soggetti terzi.

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito, “**FS SpA**” o la “**Holding**”), sensibile all’esigenza di garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, a tutela della propria posizione e immagine, ha aderito, sussistendone i requisiti, al predetto regime di adempimento collaborativo, assieme a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, “**RFI**”) e Trenitalia S.p.A. (di seguito, “**Trenitalia**”).

FS SpA, in qualità di Holding del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito, il “**Gruppo FS**” o il “**Gruppo**”), ha, dunque, delineato ed implementato un sistema di controllo del Rischio Fiscale (di seguito anche il “**Tax Control Framework**” o “**TCF**”) rappresentato dall’insieme di strumenti, strutture organizzative, regole e procedure interne volte a garantire, attraverso un adeguato processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali che insistono sui processi aziendali e sulle operazioni di business (di seguito, il “**Processo di controllo del Rischio Fiscale**”), la minimizzazione del Rischio, in coerenza con gli obiettivi definiti nella Strategia Fiscale del Gruppo FS (di seguito, la “**Strategia Fiscale del Gruppo FS**”).

Il presente Modello di Controllo Interno sulla rilevazione, misurazione, gestione controllo dei rischi fiscali del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito, il “**Modello di controllo dei rischi fiscali**” o “**Modello**”) definisce nell’ambito del più complessivo TCF adottato dal Gruppo FS, il Processo di controllo

del Rischio Fiscale in tutte le sue declinazioni.

Il Modello di controllo dei rischi fiscali si caratterizza per i seguenti principali aspetti:

- è di natura “*risk based*” ovvero orientato a definire le priorità e modulare i diversi interventi sul *TCF* in base alle valutazioni del Rischio Fiscale;
- è sinergico con gli altri presidi del complessivo sistema di controllo interno e gestione del Rischio di FS SpA e del Gruppo FS (di seguito, anche “**SCIGR**”);
- rappresenta uno dei presidi del Modello 231;
- richiede il coinvolgimento dei responsabili/referenti funzionali dei processi aziendali rilevanti per la definizione e l’aggiornamento del *TCF*;
- garantisce l’adattabilità del *TCF* al contesto interno ed esterno in funzione dell’evolversi del quadro normativo, dell’operatività aziendale, dell’organizzazione interna, oltre che delle evoluzioni e *best practice* nell’ambito dei sistemi di gestione e controllo del Rischio Fiscale.

Il presente Modello è adottato ed implementato dalle Società del Gruppo che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo e da quelle che, in coordinamento con la *Holding*, delibereranno di dotarsi di un *Tax Control Framework* per la gestione del Rischio Fiscale di Società ai fini dell’adesione al regime di adempimento collaborativo al ricorrere dei presupposti di legge.

Nell’assunto che il controllo del Rischio Fiscale rappresenta un valore imprescindibile come delineato nella Strategia Fiscale del Gruppo FS, il modello di controllo del rischio fiscale è applicato, nel rispetto di un principio generale di proporzionalità definito da *Holding* in ragione delle dimensioni aziendali, della complessità dei processi e dei relativi rischi fiscali, anche dalle società del Gruppo non in *cooperative compliance* sulla base di uno specifico documento normativo aziendale che declinerà, per tali contesti, le modalità semplificate di gestione e controllo del Rischio Fiscale.

MODALITA' DI RECEPIMENTO DEL DOCUMENTO DI GRUPPO

Riferimenti documento Holding:

Modello di Governance n. 60 v.01 del 06 febbraio 2024 “Modello di Controllo Interno sulla rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”



Applicabilità diretta



Applicabilità con caratterizzazione organizzativa



Applicabilità con integrazione di processo



Applicabilità con adeguamento di processo

Riferimenti Atto di Recepimento di Polo:

COI n. 97/AD del 3 maggio 2024 Atto di Recepimento del Polo Passeggeri “Modello di Controllo Interno sulla rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”.

Nella seduta del 17 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità ha deliberato l'approvazione del Modello di Controllo Interno sulla rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (c.d. “Modello di controllo dei rischi fiscali”).

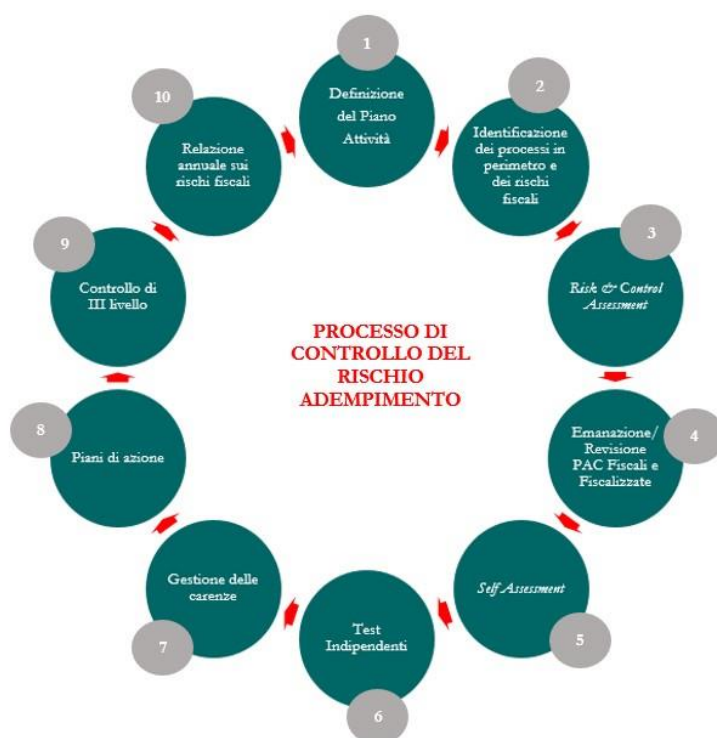
CAPITOLO I – PROCESSO DI RILEVAZIONE, MISURAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO ADEMPIMENTO

1. Quadro di sintesi

Il Gruppo FS ha istituito un adeguato Processo di controllo del Rischio Fiscale a presidio del corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria (Rischio Adempimento) che, in un'ottica di economia, integrazione ed efficienza organizzativa, ferma rimanendo la sua autonomia giuridica e funzionale, si poggia ove applicabili, sui presidi e processi già efficacemente implementati ai fini della Legge 262/2005 dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito “**Dirigente Preposto di Holding**” e “**Dirigente Preposto di Società**”) attraverso il “Modello di controllo Interno e gestione dei rischi sull’Informativa Economica Finanziaria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (di seguito, “**Modello 262**”), divergendo per i criteri sostanziali di individuazione dei processi rilevanti, di identificazione e valutazione dei relativi rischi e per le strutture operative coinvolte.

Coerentemente al Modello 262, il Processo di controllo del Rischio Adempimento si articola nelle seguenti fasi: 1) definizione del piano di attività; 2) identificazione dei processi cc.dd. in “*perimetro*” e dei rischi fiscali; 3) valutazione dei rischi e identificazione dei controlli (*Risk and Control Assessment*); 4) emanazione/revisione delle procedure amministrativo contabili e fiscali; 5) controllo di I livello (*Self Assessment*); 6) controllo di II livello (Test Indipendenti); 7) gestione delle carenze; 8) definizione dei piani di azione; 9) controllo di III livello; 10) predisposizione ed invio della relazione annuale sui rischi fiscali.

Figura 1 – Processo di controllo del Rischio Adempimento



La gestione operativa del processo è affidata alla funzione tax compliance di Società di concerto e con il necessario supporto della struttura del Dirigente Preposto di Società, con il coordinamento delle omologhe funzioni di *Holding* per le attività di competenza, che verranno di volta in volta evidenziate.

2. Descrizione del Processo

2.1 Definizione del Piano di attività

Il Piano di attività di *Holding* e di Gruppo (di seguito, anche il “**Piano TCF**”), ricompreso nel Piano di attività 262, viene predisposto su base annuale e presentato unitamente a quest’ultimo, per il tramite del Dirigente Preposto, al Consiglio di Amministrazione di FS SpA.

I Piani di attività delle Società controllate predisposti dal Tax Compliance Manager di Società sono consolidati nel Piano *TCF* e presentati ai rispettivi Consigli di Amministrazione.

Il Piano *TCF* è altresì trasmesso al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (nel seguito anche “**CCRS**”), alla [funzione risk management](#) e al Collegio Sindacale di FS SpA.

Il Piano *TCF* è predisposto dal [Tax Compliance Manager di Holding](#) (di seguito “Tax Compliance Manager di Holding”) e condiviso ed integrato, per quanto di competenza, dai Tax Compliance Manager delle Società controllate (di seguito, “Tax Compliance Manager di Società”), in coordinamento con lo [staff del Dirigente Preposto di Holding](#) e delle Società di riferimento. La pianificazione delle attività del *TCF* tiene conto del complessivo processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del Rischio Fiscale inteso in tutte le sue declinazioni.

Il Piano *TCF* e i Piani di attività delle Società potranno, altresì, essere oggetto di revisione nel corso dell’anno, al fine di includere, laddove se ne ravvisi la necessità, ulteriori processi in ambito rispetto a quelli inizialmente considerati, previa presentazione ai rispettivi Consigli di Amministrazione di Società in caso di integrazione rilevante.

Il Piano *TCF* contiene le seguenti informazioni:

- aggiornamento della mappatura dei rischi fiscali e dei relativi controlli;
- emanazione e revisione delle procedure amministrativo contabili integrate con appendici/specifiche fiscali (cc.dd. “**PAC Fiscalizzate**”) e delle procedure amministrativo contabili e fiscali a presidio dei processi aziendali prettamente fiscali (cc.dd. “**PAC Fiscali**”);
- controlli di I livello e di II livello;
- altri progetti ed attività finalizzati alla minimizzazione del Rischio Fiscale.

Più in dettaglio, nel Piano *TCF* è inserita una sezione specifica inerente alle cc.dd. PAC Fiscalizzate e PAC Fiscali da emanare o revisionare in conseguenza di:

- nuovi processi aziendali o eventuali modifiche organizzative;
- esiti dei precedenti controlli di I e di II livello;
- eventuali segnalazioni pervenute da altre funzioni/organi di controllo;
- novità normative e di prassi di riferimento.

A seguito della presentazione del Piano di attività 262 integrato, il **Tax Compliance Manager di Holding** e delle Società, di concerto con lo **staff del Dirigente Preposto di Holding** e delle Società e con gli altri attori coinvolti, definiscono la programmazione delle attività.

L'esecuzione del Piano è monitorata dal **Tax Compliance Manager di Holding** e di Società e dallo **staff del Dirigente Preposto di Holding** e di Società.

2.2 Identificazione dei processi in perimetro e dei rischi fiscali

L'attività di identificazione dei processi in perimetro è finalizzata ad individuare i processi aziendali – ed i relativi sottoprocessi ed attività – suscettibili di generare rischi di natura fiscale. Tali rischi sono identificati in relazione a ciascuna delle attività in cui si articola il processo/sottoprocesso, facendo riferimento alle violazioni previste dalla normativa tributaria per ciascun ambito impositivo.

L'elenco dei processi in perimetro è definito e aggiornato annualmente dal Tax Compliance Manager di Società, in coordinamento con il **Tax Compliance Manager di Holding**, sulla base della mappa dei processi aziendali, debitamente considerando le modifiche organizzative e/o procedurali significative intervenute e i nuovi processi implementati nel corso dell'ultimo anno. A tal fine, si tiene altresì conto di modifiche normative e di prassi nonché di operazioni particolarmente rilevanti o accadimenti segnalati dal **Tax Director di Gruppo** o dai Tax Director di Società – anche su indicazione dei CFO – intervenuti nel periodo di riferimento.

La funzione tax compliance di Società, quindi, in condivisione con i responsabili/referenti funzionali dei processi aziendali (i c.d. **Process Owner** di Gruppo/Referenti funzionali di Gruppo/loro delegati o Outsourcer di competenza o Referenti di processo societari/loro delegati, nel proseguo del documento "**Process Owner ai fini 262/TCF**"), identifica e aggiorna i rischi fiscali associati alle attività che compongono i processi/sottoprocessi in perimetro. Per ciascun Rischio Fiscale identificato è indicata la tipologia di imposta/tributo su cui il Rischio ha impatto.

Le informazioni raccolte sono tracciate dalla funzione tax compliance di Società, in coordinamento con la **funzione tax compliance di Holding**, in una apposita matrice (di seguito, "**Mappa dei rischi fiscali e dei controlli**") di cui la stessa ha cura di garantire, in collaborazione con i *Process Owner* ai fini 262/TCF, la manutenzione e l'aggiornamento nel tempo. In assenza di modifiche normative, organizzative e di processo rilevanti, la Mappa dei rischi fiscali e dei controlli è sottoposta ad aggiornamento con cadenza almeno triennale.

2.3 Valutazione dei rischi e identificazione dei controlli (*Risk and Control Assessment*)

2.3.1 Valutazione dei rischi

Una volta identificate le attività di cui si compongono i processi in perimetro e i relativi rischi, il Tax Compliance Manager di Società, in coordinamento con il **Tax Compliance Manager di Holding** e di concerto con i relativi *Process Owner* ai fini 262/TCF, provvede ad effettuare la valutazione dei rischi che potrebbero scaturire dal mancato/erroneo assolvimento degli adempimenti tributari, formalizzandola nella Mappa dei rischi fiscali e dei controlli. La metodologia di valutazione si articola sui parametri di **impatto e probabilità**.

i) Impatto

L'impatto, calcolato sulla base di criteri quali-quantitativi, rappresenta la stima dell'effetto economico, sanzionatorio e, altresì, reputazionale che il verificarsi di un determinato evento rischioso potrebbe comportare.

In particolare, il livello di impatto è determinato:

- a) mediante il criterio quantitativo laddove risulti possibile associare all'attività suscettibile di generare un Rischio Fiscale un sottostante economico finanziario rappresentativo dell'attività stessa. Il livello di impatto è pertanto graduato secondo una scala "basso-medio-alto" in considerazione del confronto tra il valore del sottostante economico finanziario di riferimento e la soglia di materialità quantitativa definita, secondo le logiche proprie del modello 262, ai fini del *Tax Control Framework* (i.e. sottostante economico finanziario inferiore alla soglia di materialità, impatto basso; sottostante economico finanziario pari o superiore alla soglia di materialità, impatto medio; sottostante economico finanziario pari o superiore al doppio della soglia di materialità, impatto alto);
- b) mediante il criterio qualitativo laddove non sia possibile identificare un sottostante economico finanziario rappresentativo dell'attività, oppure quando, indipendentemente dal sottostante economico finanziario di riferimento (rappresentativo o non rappresentativo), l'attività è da ritenersi in ogni caso suscettibile di generare un Rischio Fiscale. Il livello di impatto è pertanto graduato secondo una scala "basso-medio-alto" in considerazione del potenziale assoggettamento a sanzioni amministrative fisse (i.e. impatto qualitativo basso); sanzioni amministrative proporzionali (i.e. impatto qualitativo medio); sanzioni amministrative proporzionali e danno reputazionale ipotizzabile (i.e. impatto qualitativo alto) quali conseguenza del verificarsi dell'evento rischioso.

L'impatto complessivo del Rischio è quindi definito attraverso la scala di valore "basso-medio-alto" in considerazione della valutazione attribuita all'impatto quantitativo, ove applicabile, o all'impatto qualitativo (criteri alternativi e non concorrenti).

ii) Probabilità

La probabilità rappresenta la stima della possibilità di accadimento associata a ciascun Rischio ed è calcolata sulla base dei seguenti elementi:

- elementi quantitativi, ossia la stima della frequenza con la quale l'attività che potrebbe generare il manifestarsi di un Rischio viene posta in essere²;
- elementi qualitativi collegati³:
 - i. alla valutazione dello storico degli errori avvenuti;
 - ii. al grado di copertura del sistema, intesa come presenza di sistemi informativi a supporto del processo e il grado di automatizzazione del processo medesimo;
 - iii. alla complessità del processo, declinata tenendo conto di variabili quali, ad esempio, le modifiche del management di riferimento nonché dei sistemi di gestione del processo aziendale, il grado di chiarezza del contesto normativo/interpretativo, il livello di competenze specialistiche richieste per lo svolgimento dell'attività.

La probabilità complessiva del verificarsi del Rischio è quindi definita secondo la scala “bassa-media-alta”, in funzione della combinazione del valore degli elementi sopra richiamati⁴.

Il livello di Rischio *TCF* è rappresentato dalla combinazione delle valutazioni espresse in termini di impatto e probabilità secondo la scala “trascurabile-basso-medio-alto-critico”.

Figura 4 – Livello di Rischio *TCF*

		P R O B A B I L I T A'		
		bassa	media	alta
I M P A T T O	basso	TRASCURABILE	BASSO	MEDIO
	medio	BASSO	MEDIO	ALTO
	alto	MEDIO	ALTO	CRITICO

² La stima della frequenza viene graduata attraverso l'attribuzione di un valore compreso tra 0,1 e 1.

³ Gli elementi considerati vengono stimati attraverso l'attribuzione di un valore compreso tra 0,1 e 1.

⁴ La probabilità complessiva è considerata:

- alta, nel caso in cui la combinazione del valore degli elementi sopra richiamati sia maggiore o uguale a 0,6;
- media, nel caso in cui la combinazione del valore degli elementi sopra richiamati sia compresa tra 0,3 e 0,6;
- bassa, nel caso in cui la combinazione del valore degli elementi sopra richiamati sia inferiore o uguale a 0,3.

2.3.2 Identificazione dei controlli

Alla valutazione dei rischi fiscali è correlata l'identificazione dei controlli posti a presidio degli stessi. Segnatamente, effettuata la valutazione dei rischi, il Tax Compliance Manager di Società, di concerto con i *Process Owner* ai fini 262/TCF ed in coordinamento con il **Tax Compliance Manager di Holding**, provvede ad integrare la Mappa dei rischi fiscali e dei controlli, associando a ciascun Rischio l'apposito presidio e punto di controllo (c.d. “**Controlli TCF**”).

I Controlli TCF possono avere una diversa natura e agire in via preventiva, riducendo la probabilità di verificarsi del Rischio (e.g. controlli autorizzativi, attività di supervisione, etc.) ovvero successivamente al verificarsi dello stesso, mitigandone le conseguenze.

Tra i controlli definiti per ciascun processo, vengono identificati quelli giudicati necessari per garantire con ragionevole sicurezza che errori materiali (in termini quantitativi e/o qualitativi), che possono determinare rischi fiscali, siano prevenuti o identificati tempestivamente (cc.dd. controlli chiave e super chiave utilizzati in ambito 262⁵).

2.4 Emanazione e revisione delle procedure amministrativo contabili e fiscali

Il **sistema di controllo del rischio fiscale** presuppone, in via preliminare, l'esistenza delle Direttive sui processi amministrativo-contabili di Gruppo⁶, delle procedure amministrativo contabili (cc.dd. PAC) e delle relative matrici di controllo proprie del Modello 262, che compiutamente presidiano i processi aziendali contabili suscettibili di influenzare, direttamente ovvero indirettamente, la variabile fiscale. Nell'ottica di meglio monitorare, gestire e controllare il Rischio Fiscale, sono introdotti ulteriori e appositi presidi a tutela del corretto assolvimento degli adempimenti tributari. Segnatamente, viene prevista, ove del caso, l'integrazione delle PAC e delle relative matrici di controllo (già esistenti in ambito 262) con appositi presidi di controllo dei rischi fiscali e distinte (per finalità e competenza) appendici fiscali (cc.dd. PAC Fiscalizzate) e l'emanazione di specifiche procedure (cc.dd. PAC Fiscali) (di seguito, congiuntamente, le “**Procedure amministrativo contabili e fiscali**” o le “**Procedure**”) a presidio dei processi aziendali prettamente fiscali.

La redazione di nuove procedure amministrativo contabili e fiscali ovvero la revisione delle procedure esistenti compete al Tax Compliance Manager di Società con il supporto del/dei *Process Owner* ai fini 262 interessato/i e in coordinamento con lo staff del Dirigente Preposto di Società.

⁵ “I controlli chiave corrispondono a quelli giudicati necessari per garantire con ragionevole sicurezza che errori materiali (in termini quantitativi e/o qualitativi) /frodi sull'informativa finanziaria siano prevenuti o identificati tempestivamente. Sono classificati normalmente tra i chiave, ad esempio, i controlli di monitoraggio o i controlli riepilogativi posti a valle di più controlli, i controlli automatici preventivi, i controlli autorizzativi, i controlli di chiusura di bilancio, i controlli che coprono le assertioni di bilancio più caratteristiche per le diverse tipologie di processo. All'interno del set dei controlli chiave, sono identificati i controlli super chiave, tra cui, si annoverano, sicuramente, quelli connessi ai rischi con valutazione “Alta” o “Critica”. I controlli sono definiti in funzione del livello di rischio associato e sulla base delle logiche sopra esposte, fatte salve valutazioni qualitative che possono portare ad una diversa identificazione. Resta fermo che, in ogni caso, l'identificazione dei controlli chiave/ super chiave è affidata al giudizio professionale degli staff dei DP/ CFO di società che devono procedere caso per caso, tenendo, altresì, in considerazione il complessivo sistema dei controlli sull'informativa finanziaria istituito sul processo al fine di evidenziare ridondanze o comunque le correlazioni tra controlli” (Si veda Modello di Controllo Interno e Gestione dei Rischi sull'Informativa Economica Finanziaria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, paragrafo 3.4.)

⁶ Documento che include indirizzi comportamentali, operativi e di controllo a cui tutte le società controllate incluse nel perimetro di consolidamento del Gruppo FS sono chiamate ad ispirarsi nella definizione dei propri processi amministrativo-contabili.

Le procedure delle Società del Gruppo controllate sono sottoposte dal Tax Compliance Manager di Società, in coordinamento con il **Tax Compliance Manager di Holding**, ad un controllo di qualità rispetto agli standard previsti (c.d. *Quality Assurance* del Modello 262) da parte dello **staff del Dirigente Preposto di Holding**.

Le procedure di FS SpA o di Gruppo sono firmate dal **Dirigente Preposto di Holding** con il visto, per gli aspetti fiscali, del **Tax Compliance Manager di Holding**.

Le procedure di Società sono firmate dal Dirigente Preposto/CFO societario con il visto, per gli aspetti fiscali, del Tax Compliance Manager di Società e di *Quality Assurance* del **Dirigente Preposto di Holding** e del **Tax Compliance Manager di Holding**.

Le procedure sono, in ogni caso, soggette a revisione e aggiornamento periodico al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei controlli anche in relazione a modifiche normative ovvero di processo.

Il controllo/revisione delle PAC per le quali non si è reso necessario procedere alla c.d. fiscalizzazione è regolato da quanto all'uopo previsto dal Modello 262.

Al fine di assicurare la sinergia con il Modello 231, la funzione tax compliance di Società trasmette la Mappa dei rischi fiscali e dei controlli aggiornata alla funzione compliance di Società.

2.5 Controllo di I Livello (*Self Assessment*)

Il controllo di I livello (c.d. "***Self Assessment***" del Modello 262) è gestito dallo **staff del Dirigente Preposto di Holding** e di Società secondo le medesime modalità previste nel Modello 262 a cui si fa integralmente rinvio, con il monitoraggio del **Tax Compliance Manager di Holding** e di Società.

Al termine del *Self Assessment* sulle singole Procedure, lo staff del Dirigente Preposto/CFO di Società trasmette gli esiti al Tax Compliance Manager di Società e al **Tax Compliance Manager di Holding**, con l'obiettivo di analizzarne i risultati e gestire, di concerto per quanto di competenza, gli eventuali Piani di Azione a fronte delle carenze indicate dai *Process Owner* ai fini 262/TCF e/o dai Responsabili dello svolgimento del controllo, nelle modalità e nelle tempistiche, descritte all'interno delle PAC (c.d. ***Control Owner***).

L'esito dei controlli di I livello è riportato nella Mappa dei rischi fiscali e dei controlli di Società.

2.6 Controllo di II livello (*Test Indipendenti*)

Al fine di valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli di I livello svolti nel periodo di riferimento, ogni anno sono previsti controlli di II livello (c.d. "***Test Indipendenti***" del Modello 262), che competono al Tax Compliance Manager di Società, in coordinamento con il **Tax Compliance Manager di Holding** e con

il supporto dello staff del Dirigente Preposto di Società e dello **staff del Dirigente Preposto di Holding** per quanto concerne la metodologia e l'operatività dei controlli.

L'individuazione dei controlli da testare viene effettuata annualmente dal Tax Compliance Manager di Società, in coordinamento e con il supporto dei **Tax Compliance Manager di Holding** e dello **staff del Dirigente Preposto di Holding** e di Società, sulla base dei criteri indicati in fase di redazione del Piano.

In coerenza con la metodologia adottata in ambito 262, la selezione dei controlli da testare si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione dei rischi fiscali valutati come “*critici*”, “*alti*” o “*medi*” sulla base della combinazione dei parametri di impatto e probabilità;
- analisi dei controlli posti a mitigazione di tali rischi fiscali e selezione dei controlli più significativi da testare.

Laddove ritenuto opportuno ai fini di un più efficace monitoraggio sull'adeguatezza del Modello di controllo dei rischi fiscali, il **Tax Compliance Manager di Holding**, anche su proposta del Tax Compliance Manager di Società, può estendere il perimetro dei controlli da testare (es. controlli a presidio di rischi riconducibili ad attività con rilevanza economica significativa).

I Test Indipendenti sono svolti attraverso le metodologie declinate nel Modello 262, cui si rinvia integralmente per maggiori dettagli.

Lo staff del Dirigente Preposto di Società supporta la funzione tax compliance di Società nell'esame delle risultanze dei test effettuati e nella valutazione dell'operatività dei controlli utilizzando la medesima catalogazione adottata ai fini 262.

L'esito dei controlli di II livello è riportato nella Mappa dei rischi fiscali e dei controlli di Società.

2.7 Gestione delle Carenze

Coerentemente con quanto previsto nel Modello 262, le carenze e le altre aree di miglioramento emerse nelle varie fasi del processo di controllo del Rischio Fiscale in fase di *Self Assessment* e di Test Indipendenti, sono oggetto di valutazione per la definizione delle più opportune azioni di miglioramento.

La valutazione delle carenze – di competenza del Tax Compliance Manager di Società, coadiuvato, per quanto di competenza, dallo staff del Dirigente Preposto/CFO di Società – si sostanzia nella definizione, per ciascuna di esse, dei tre attributi di “*Origine*”, “*Tipologia*” e “*Rilevanza*”.

L'origine esprime la natura della carenza e può assumere uno dei seguenti caratteri:

- “*disegno*”: se attiene a carenze nella descrizione del processo nella procedura o nell'efficacia del controllo posto a presidio dei rischi fiscali individuati;
- “*operatività*”: se attiene all'osservanza dei controlli previsti dalla procedura da parte dei soggetti preposti alla loro realizzazione (*Control Owner*).

La carenza viene quindi associata ad una delle seguenti tipologie già definite in ambito 262:

- **debolezza significativa** (*material weakness*): è una carenza nei controlli interni tale da determinare per la società un concreto rischio di non essere in grado di evitare (ovvero di identificare tempestivamente) errori significativi nel rispetto della normativa tributaria;
- **carenza rilevante** (*significant deficiency*): è una carenza nei controlli interni meno grave di una carenza significativa, ma, comunque, tale da meritare l'attenzione dei soggetti con funzioni di direzione riguardanti le politiche fiscali e la preparazione delle dichiarazioni fiscali della società;
- **carenza potenziale** (*deficiency*): si manifesta quando il disegno o l'operatività di un controllo non permette al management o al personale dipendente preposto per il controllo stesso di identificare tempestivamente, in maniera preventiva o successiva, errori nel rispetto della normativa tributaria;
- **remark**: esprime la necessità di aggiornamenti/cambiamenti di tipo più meramente formale delle procedure ovvero ipotesi di miglioramento da realizzare nel disegno dei controlli o nella operatività di questi ultimi.

A valle della classificazione delle carenze secondo le tipologie sopra richiamate, le stesse vengono ulteriormente classificate in base alla loro rilevanza: “critica”; “alta”; “media”; “bassa”. La “rilevanza” della carenza è definita in funzione di diversi elementi: si considera la valutazione dei rischi sottostanti ai controlli/processi in cui la medesima carenza si è verificata e si tiene conto di ulteriori considerazioni di natura qualitativa (es. presenza di controlli di natura compensativa, etc.). Il valore attribuito alla rilevanza della carenza costituisce uno degli elementi determinanti la priorità con la quale le relative azioni correttive devono essere realizzate.

Le carenze rilevate sono tracciate nella Mappa dei rischi fiscali e dei controlli di Società. Delle stesse, il Tax Compliance Manager di Società informa il **Tax Compliance Manager di Holding** e il Tax Director di Società.

2.8 Piani di Azione

2.8.1 Definizione dei Piani di Azione

Per le carenze rilevate, seguendo un ordine di priorità legato alla valutazione sopra indicata, sono definite apposite azioni correttive, che individuano le attività da svolgere ai fini della risoluzione delle carenze, i soggetti responsabili della loro esecuzione e i tempi entro cui le medesime attività devono essere concluse. L'insieme delle carenze così identificate costituiscono il c.d. Piano d'Azione di Società.

La definizione e gestione dei Piani di Azione spetta al Tax Compliance Manager di Società in coordinamento con lo staff del Dirigente Preposto/CFO di Società con il coinvolgimento dei *Process Owner* ai fini 262/TCF.

Le azioni correttive individuate sono opportunamente indicate nella Mappa dei Rischi fiscali e dei controlli di Società. Dei Piani di Azione è data informazione al **Tax Compliance Manager di Holding** e

allo staff del Dirigente Preposto di Holding.

2.8.2 Monitoraggio dei Piani di Azione

Il Dirigente Preposto di Holding, di concerto con il Tax Compliance Manager di Holding, attraverso il proprio staff e ricevendo periodici flussi informativi da parte degli staff dei Dirigenti Preposti/Responsabili Amministrativi di Società e dal Tax Compliance Manager di Società, effettua un monitoraggio sullo stato di attuazione dei Piani d'Azione.

2.9 Controllo di III livello

Con cadenza ciclica triennale, la funzione audit di Holding e la funzione audit di Società valutano l'adeguatezza del Modello di controllo dei rischi fiscali, in termini di disegno e di effettivo funzionamento e indicano rispettivamente al Tax Compliance Manager di Holding e di Società gli ambiti di miglioramento.

Delle predette valutazioni sono informati il Tax Director di Gruppo e di Società che possono formulare osservazioni.

Delle conclusioni cui pervengono le funzioni audit in merito all'adeguatezza del *Tax Control Framework*, il Tax Compliance Manager di Società è tenuto a dar conto nella relazione annuale a seguire.

2.10 Relazione annuale sui rischi fiscali

L'esito del processo fin qui descritto - nonché delle attività svolte a presidio del Rischio Interpretativo e del Rischio Frode Fiscale (*melius infra*) - è oggetto di rendicontazione nell'ambito della Relazione annuale sui rischi fiscali (di seguito, "**Relazione annuale**"), da presentare annualmente agli organi sociali, ai sensi del punto 3.3. lett. f), del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, n. 56237.

Segnatamente, la Relazione annuale contiene:

- una descrizione delle attività pianificate e svolte dalla funzione tax compliance di Società;
- una rendicontazione delle principali attività di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate afferenti alle fattispecie rilevanti di periodo e dei relativi esiti;
- gli esiti delle attività di verifica e monitoraggio effettuate sui controlli a presidio dei rischi fiscali;
- una descrizione delle eventuali carenze di controllo riscontrate e una valutazione della loro significatività, singolarmente o in ottica consolidata;
- una descrizione delle misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse;
- gli esiti del monitoraggio sull'avanzamento dei Piani di Azione;
- le attività formative a favore dei dipendenti svolte nel corso del periodo di riferimento.

Anche in considerazione degli esiti delle attività svolte, la Relazione anticipa altresì la pianificazione delle

attività del *Tax Control Framework* per l'anno successivo.

La Relazione è elaborata dal Tax Compliance Manager di Società, in coordinamento con il **Tax Compliance Manager di Holding**, e sottoposta al Tax Director di Società per eventuali osservazioni. La Relazione è, altresì, trasmessa al Dirigente Preposto di Società per presa visione, nonché al CCRS, alla funzione risk management e all'Organismo di Vigilanza di Società.

Il Tax Director di Società, coadiuvato dal Tax Compliance Manager di Società, presenta la Relazione annuale al Consiglio di Amministrazione di Società per l'esame e le valutazioni conseguenti. Ove la Relazione annuale prenda in esame operazioni aventi particolari profili di rilevanza anche strategica per il Gruppo FS, il **Tax Director di Gruppo** può essere chiamato a formulare osservazioni e a relazionare su tali fattispecie.

La Relazione è altresì trasmessa all'Ufficio Adempimento Collaborativo in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 3.2. lett. e), del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, n. 101573.

CAPITOLO II - PROCESSO DI RILEVAZIONE, MISURAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO INTERPRETATIVO

1. Quadro di sintesi

In attuazione di quanto stabilito all'articolo 5, comma 2, lettera b), del d.lgs. 128/2015, circa l'impegno, per i contribuenti che hanno aderito alla *cooperative compliance*, di tenere un "comportamento collaborativo e trasparente", il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, prot. n. 101573 (di seguito anche "Provvedimento"), al punto 3.2, lettera a), dispone che "il contribuente ammesso al regime si impegna a comunicare, in modo tempestivo ed esauriente, le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva (...)". Ai sensi del punto 1.1, lettera j), del Provvedimento, per "rischi fiscali significativi" si intendono i rischi "(...) che insistono su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa, effettuata ai sensi del punto 4.4, si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal decreto (...)". Sempre a mente del medesimo punto: "(...) Le fattispecie che integrano le suddette soglie saranno oggetto di comunicazione nel corso delle interlocuzioni ove ritenute in grado, sulla base di una valutazione oggettiva effettuata dall'impresa, di inficiarne la corretta operatività fiscale, presente o futura, o di integrare il rischio di operare in violazione della normativa tributaria o in contrasto con i principi o le finalità dell'ordinamento (...)".

Per dar corso a tali previsioni e con specifico riguardo alle fattispecie suscettibili di una diversa interpretazione della norma tributaria di riferimento da parte del contribuente e dell'Agenzia delle entrate (c.d. Rischio Interpretativo), l'Ufficio Adempimento Collaborativo dell'Agenzia delle entrate (di seguito anche "**PUfficio**") ha stabilito, in contraddittorio con FS SpA e, distintamente con le Società del Gruppo che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo, le soglie di materialità, di cui al punto 4.4. del Provvedimento, oltre le quali la Società è tenuta a condividere con l'Ufficio la propria posizione interpretativa. Al fine di rendere operativi gli obblighi di comunicazione, occorre dunque dotarsi di un adeguato processo ed efficaci presidi per la gestione delle fattispecie foriere di Rischio Interpretativo.

Tale Rischio insiste tipicamente sulle operazioni che per loro natura o frequenza esulano dalle ordinarie attività aziendali (c.d. operazioni non routinarie), ma può, altresì, rinvenirsi negli ordinari processi volti all'adempimento degli obblighi tributari e nell'attività di consulenza fiscale resa alle altre funzioni societarie, specie all'atto dell'applicazione di novità normative o di processo.

2. Descrizione del processo

2.1 Rilevazione del Rischio

In coerenza con le regole di condotta espresse nella Strategia Fiscale, al fine di assicurare la rilevazione, la misurazione, la gestione ed il controllo del Rischio Fiscale, la funzione fiscale di Società deve essere

coinvolta preventivamente nei processi decisionali afferenti qualsivoglia operazione di business idonea a generare effetti fiscali significativi ovvero la probabilità di esporre la Società ed il Gruppo FS al rischio di violazione della normativa tributaria; ciò al fine di garantire un'adeguata valutazione delle operazioni prospettate e fornire alle strutture interessate gli strumenti necessari per la gestione del potenziale Rischio Fiscale.

2.1.1 Operazioni non routinarie

La funzione fiscale di Società, con il necessario coinvolgimento della **funzione fiscale di Holding**, deve essere interessata nella pianificazione e nell'implementazione delle acquisizioni e dismissioni di azioni o partecipazioni; delle operazioni di fusione, scissione di società/rami d'azienda; di cessione/conferimento di azienda o rami di azienda, etc. (nel seguito, le "Operazioni Straordinarie"), nonché delle altre operazioni non routinarie suscettibili di generare un Rischio Fiscale potenzialmente significativo, quali a titolo esemplificativo: i) gli accordi di finanziamento transfrontaliero; ii) le forme di finanziamento di natura complessa; iii) i contratti commerciali di natura complessa; iv) gli accordi commerciali transfrontalieri e le operazioni contenute nell'elenco, non esaustivo, elaborato dall'Agenzia delle entrate, e riportate nell'**Allegato n. 1** "*Elenco delle operazioni non routinarie*".

In linea con i flussi informativi opportunamente disciplinati nella normativa aziendale di Gruppo e di Società, le Operazioni Straordinarie sono analizzate dalla funzione fiscale di Società che, con il supporto della **funzione fiscale di Holding** e rapportandosi con le altre funzioni aziendali eventualmente coinvolte, ne esamina, per gli aspetti di competenza, gli effetti ed individua, altresì, eventuali profili di criticità, assicurandone la corretta gestione.

La funzione fiscale di Società deve altresì essere tempestivamente informata dalle competenti strutture delle operazioni di business/fattispecie contrattuali che per loro natura o frequenza esulano dalle ordinarie attività aziendali, e, più in generale, di operazioni non routinarie, per valutarne gli effetti fiscali ed assolvere, se dovuti, agli obblighi di comunicazione imposti dalla *cooperative compliance*.

Ove si ravvisino profili di Rischio Interpretativo, previa condivisione con il Tax Director di Società, la funzione fiscale di Società informa la funzione tax compliance di Società in merito al Rischio Interpretativo riscontrato. La funzione tax compliance di Società effettua, sulla base dei criteri nel seguito descritti, la propria valutazione del livello di Rischio Interpretativo sottostante dando opportuno riscontro al Tax Director di Società per le azioni di competenza (Si veda l'**Allegato n. 2** "*Rischio Interpretativo – Declinazione del processo di rilevazione di Società*")⁷.

La **funzione fiscale di Holding** supporta altresì la funzione fiscale di Società nell'analisi del trattamento fiscale, nell'individuazione dei profili di rischio e nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione imposti dalla *cooperative compliance* con riguardo alle operazioni non routinarie societarie.

⁷ L'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente documento, in caso di successive modifiche organizzative e/o normative, sarà conseguentemente aggiornato e reso disponibile sulla intranet aziendale, nella sezione contenente i documenti organizzativi, a cura della **funzione fiscale di Trenitalia SpA**, con il supporto della **funzione organizzazione di Trenitalia SpA**, senza necessità di rimettere il presente documento.

2.1.2 Altre fattispecie di Rischio Interpretativo

Il Rischio Interpretativo può altresì rinvenirsi negli adempimenti tributari ordinari, specie di natura dichiarativa, nelle consulenze fiscali e nell'analisi di riflessi fiscali di nuove normative o processi aziendali.

La funzione fiscale di Società comunica, previa condivisione con il Tax Director di Società, alla funzione tax compliance di Società le fattispecie, per le quali ritengano sussistere incertezze circa l'interpretazione della norma tributaria di riferimento, formalizzando opportunamente la descrizione della fattispecie, le conclusioni raggiunte ed il Rischio Interpretativo riscontrato. Il Tax Compliance Manager di Società valuta quindi il livello di Rischio sottostante la soluzione interpretativa e condivide le conclusioni raggiunte con il Tax Director di Società per le azioni conseguenti (Si veda l'**Allegato n. 2** "*Rischio Interpretativo – Declinazione del processo di rilevazione di Società*").

La **funzione fiscale di Holding** supporta altresì la funzione fiscale di Società nell'analisi del trattamento fiscale delle fattispecie societarie foriere di Rischio Interpretativo, nell'individuazione dei profili di Rischio e nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione imposti dalla *cooperative compliance*.

2.2 Misurazione del Rischio Interpretativo

La valutazione della rischiosità delle fattispecie è effettuata dalla funzione tax compliance di Società sulla base di parametri di impatto e probabilità.

(i) Impatto

L'impatto rappresenta la stima dell'effetto economico in termini di maggiori imposte (c.d. "**delta tax**") che un'eventuale contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate potrebbe avere in capo alla Società laddove l'inquadramento fiscale dell'operazione/la posizione interpretativa fosse disconosciuta in ragione della diversa interpretazione della fattispecie da parte dell'Agenzia delle entrate.

Nella quantificazione del *delta tax* si tiene conto dell'effetto fiscale complessivo avendo riguardo:

- ai diversi profili impositivi che possono interessare la fattispecie (ad esempio IRES ed IRAP);
- ove quantificabile, l'effetto economico che detta posizione produce sui periodi di imposta successivi, ove prevedibile e sulla base dei dati e delle informazioni disponibili al momento della valutazione.

L'impatto complessivo del Rischio Interpretativo è quindi definito secondo la scala "basso-medio-alto", in funzione del valore in termini numerici dello stesso tenendo conto della soglia di materialità determinata in contraddittorio con l'Ufficio Adempimento Collaborativo in esito all'ammissione al regime (si veda l'**Allegato n. 3** "*Rischio Interpretativo – Graduatoria della soglia di rilevanza quantitativa di Società*")⁸.

⁸ L'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente documento, in occasione di modifiche della soglia di materialità, sarà conseguentemente aggiornato e reso disponibile sulla intranet aziendale, nella sezione contenente i documenti organizzativi, a cura della

(ii) Probabilità

La probabilità rappresenta la stima della possibilità di accadimento associata a ciascun Rischio Interpretativo e presuppone una valutazione di tipo qualitativo circa il grado di incertezza dell'inquadramento fiscale dell'operazione prospettata/della posizione interpretativa che si intenderebbe adottare.

La valutazione viene effettuata in ragione dei seguenti parametri⁹:

- chiarezza della normativa applicata/applicabile, esistenza di lavori preparatori che illustrano la ratio della norma e l'ambito di applicazione;
- esistenza di prassi dell'Agenzia delle entrate sulla materia;
- esistenza di un indirizzo giurisprudenziale;
- esistenza di precedenti interpretativi validati dall'Agenzia delle entrate in risposta ad istanze di interpello di FS SpA e/o del Gruppo FS;
- esistenza di precedenti aziendali in cui è stata adottata la medesima interpretazione, validati dall'Agenzia delle entrate in sede di verifica;
- l'effetto della scelta interpretativa su uno o su più anni di imposta;
- l'effetto della scelta interpretativa nel perimetro del Gruppo FS;
- eventuale rilevanza *cross border* della scelta interpretativa.

La probabilità complessiva del verificarsi del Rischio Interpretativo è definita secondo la scala “bassa-media-alta”, in funzione del valore medio attribuito a tali elementi¹⁰.

2.2.1 Matrice di valutazione del Rischio

Il livello di Rischio dell'operazione/soluzione interpretativa che si intende adottare è rappresentato dalla combinazione delle valutazioni espresse in termini di probabilità ed impatto. Segnatamente, l'entità dell'impatto e della probabilità come sopra determinati consentono di graduare il Rischio Interpretativo secondo la scala “trascurabile-basso-medio-alto-critico”.

funzione fiscale di Trenitalia SpA, con il supporto della [funzione organizzazione di Trenitalia SpA](#), senza necessità di rimettere il presente documento.

⁹ A ciascun elemento è attribuito un valore secondo la scala 0; 0,5; 1.

¹⁰ La probabilità complessiva è considerata:

- alta, nel caso in cui la combinazione del valore degli elementi sopra richiamati sia maggiore di 0,7;
- media, nel caso in cui la combinazione del valore degli elementi sopra richiamati sia compresa tra 0,4 e 0,7;
- bassa, nel caso in cui la combinazione del valore degli elementi sopra richiamati sia inferiore o uguale a 0,4.

Figura 5 – Livello di Rischio Interpretativo

		P R O B A B I L I T A'		
		bassa	media	alta
I M P A T T O	basso	TRASCURABILE	BASSO	MEDIO
	medio	BASSO	MEDIO	ALTO
	alto	MEDIO	ALTO	CRITICO

Dal livello di Rischio Interpretativo che ciascuna operazione/soluzione interpretativa può presentare discendono l'iter decisionale sulla sua ammissibilità e la correlata comunicazione all'Agenzia delle entrate.

2.3 Gestione e controllo del Rischio Interpretativo: *escalation* decisionale

A ciascun livello di Rischio Interpretativo corrisponde una valutazione dell'operazione/posizione interpretativa ai fini della sua ammissibilità e all'attivazione delle eventuali interlocuzioni con l'Agenzia delle entrate.

i) Gestione e controllo del Rischio Interpretativo trascurabile e basso

In caso di:

- **Rischio trascurabile:** l'operazione/la posizione interpretativa deve ritenersi generalmente ammessa in coerenza con i principi espressi dalla Strategia Fiscale, salva una diversa valutazione del Tax Director di Società;
- **Rischio basso:** la valutazione dell'operazione/della posizione interpretativa ai fini della sua ammissibilità è di competenza del Tax Director di Società.

ii) Gestione e controllo del Rischio Interpretativo medio

In caso di **Rischio medio:** la valutazione dell'operazione/della posizione interpretativa ai fini della sua ammissibilità è di competenza del Tax Director di Società, con il supporto del **Tax Director di Gruppo** e il coinvolgimento, ove ritenuto funzionale all'interpretazione della fattispecie, di un consulente esterno.

iii) Gestione e controllo del Rischio Interpretativo alto e critico.

In caso di **Rischio alto** la valutazione dell'operazione o posizione interpretativa ai fini della sua ammissibilità è di competenza del Tax Director di Società, con il supporto del **Tax Director di Gruppo**, previa necessaria attivazione dell'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate nelle diverse modalità previste

dall'ordinamento. Ove ritenuto funzionale all'interpretazione della fattispecie da comunicare all'Ufficio Adempimento Collaborativo, il **Tax Director di Gruppo** può, in ogni caso, avvalersi di un parere di un consulente esterno.

Nel caso in cui la posizione interpretativa prospettata fosse ritenuta non legittima dall'Agenzia delle entrate, il Tax Director di Società recepisce l'orientamento della stessa e assicura il corretto trattamento della fattispecie. Per le operazioni il cui trattamento prospettato fosse ritenuto non legittimo dall'Agenzia delle entrate ogni decisione in merito alla realizzazione della stessa è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di **Rischio critico** l'operazione prospettata o la posizione interpretativa devono ritenersi generalmente non ammissibili in coerenza con i principi espressi dalla Strategia Fiscale, salva, per le operazioni, una diversa valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito di più approfondite analisi e, ferma restando, la possibilità di operazioni alternative, con un minore livello di Rischio Interpretativo, che consentano il medesimo risultato.

Per le fattispecie valutate a Rischio alto e critico, per le quali, si intende superata la soglia di materialità concordata con l'Agenzia delle entrate, la funzione tax compliance di Società comunica all'Ufficio Adempimento Collaborativo dell'Agenzia delle entrate l'operazione/posizione interpretativa in ottemperanza ai doveri di collaborazione e trasparenza derivanti dalla *cooperative compliance* e con le modalità previste dall'articolo 4.6 del richiamato Provvedimento (c.d. comunicazioni qualificate obbligatorie).

3. Altre comunicazioni obbligatorie all'Agenzia delle entrate

Oltre alle operazioni/posizioni interpretative valutate a Rischio alto e critico, devono essere comunicati:

- le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva, indipendentemente dal superamento delle soglie di materialità, ai sensi del punto 3.2 del Provvedimento;
- le operazioni/posizioni interpretative non conformi alle risposte rese dall'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello abbreviato di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 128/2015 ed alle risposte di cui al punto 5.1. del Provvedimento, a prescindere dal superamento della soglia di rilevanza concordata con l'Ufficio;
- le operazioni/posizioni interpretative per le quali la Società non intenda conformarsi alla prassi dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal superamento della soglia di rilevanza concordata con l'Ufficio.

Resta inteso che, in conformità alle previsioni di cui al punto 4.7 del Provvedimento, il Tax Director di Società, in coordinamento con il **Tax Director di Gruppo**, può comunicare all'Ufficio ulteriori situazioni che ritenga incerte, controverse o fonte di Rischio Fiscale anche se non rientranti nella fattispecie di cui al punto 4.4. del Provvedimento, in quanto, sulla base della valutazione del Rischio Interpretativo operata dalla funzione tax compliance di Società, non si ritengono superate le soglie di materialità concordate (c.d. "comunicazione qualificate facoltative").

Ai sensi del punto 5.1¹¹ del Provvedimento, la società in *cooperative compliance* può, ricorrendone i presupposti di legge, presentare istanza di interpello abbreviato¹² al fine di ottenere dall'Agenzia delle entrate una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisi rischi fiscali.

4. Tracciamento e archiviazione

Il Tax Director di Società condivide con la funzione tax compliance di Società le valutazioni effettuate circa l'ammissibilità dell'operazione/soluzione interpretativa ed il giudizio sulla stessa. La funzione tax compliance di Società mantiene evidenza delle operazioni straordinarie, delle altre operazioni di carattere non routinario e delle posizioni interpretative valutate nel corso dell'anno, ivi incluse quelle che non superano la soglia di materialità concordata con l'Ufficio, della valutazione del Rischio Interpretativo sottostante formalizzata nell'apposita scheda di valutazione unitamente alla relativa documentazione di supporto, ivi inclusi eventuali pareri rilasciati da consulenti esterni.

Delle fattispecie a Rischio e delle conseguenti interlocuzioni con l'Ufficio Adempimento Collaborativo viene dato conto nella Relazione annuale di cui al Capitolo I, paragrafo 2.10.

¹¹ La posizione dell'Ufficio sui rischi fiscali comunicati ai sensi dei punti 4.6 e 4.7. è formalizzata, nel corso della procedura, in pareri motivati o altri strumenti idonei a garantire certezza preventiva sulle fattispecie esaminate oltre alle risposte alle istanze di interpello abbreviato presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto.

¹² Art. 6, c. 2, d.lgs.128/2015 e relativo decreto attuativo, Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2016)

CAPITOLO III - PROCESSO DI RILEVAZIONE, MISURAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO FRODE FISCALE

1. Quadro di sintesi

La minimizzazione del Rischio Fiscale presuppone necessariamente la prevenzione, la misurazione, la gestione e il controllo anche del Rischio Frode Fiscale, da intendersi, in generale, quale rischio che, con la finalità di evadere le imposte, vengano poste in essere condotte artificiali ed insidiose atte ad ostacolare e sviare la successiva attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate o, comunque, ad avvalorare artificialmente l'inveritiera prospettazione dei dati registrati nelle scritture contabili obbligatorie.

In particolare, tali condotte si sostanziano nelle seguenti fattispecie di reati tributari a carattere "fraudolento", la cui disciplina normativa è compiutamente riportata nell'**Allegato n. 4** "*Normativa in materia di reati fiscali fraudolenti ex. d.lgs. n. 74/2000*":

- Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Art. 3, D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
- Art. 4, D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele – che assume rilevanza "fraudolenta" solo ove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni euro.
- Art. 5, D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione – che assume rilevanza "fraudolenta" solo ove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni euro.
- Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Art. 10, D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili.
- Art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione – che assume rilevanza "fraudolenta" solo ove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni euro.
- Art. 11, D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Il processo di controllo nel seguito descritto risponde, quindi, al precipuo intento di rendere quanto più efficace possibile il sistema di controllo del Rischio Fiscale del Gruppo FS al fine di prevenire e gestire il

Rischio Frode Fiscale ed assolvere agli obblighi di comunicazione¹³ derivanti dall'adesione al Regime di adempimento collaborativo.

2. Processo di *Risk and Control Assessment*

Il processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del Rischio Frode Fiscale (c.d. *Risk and Control Assessment*) è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) identificazione dei processi a Rischio Frode Fiscale;
- 2) individuazione dell'area sensibile al Rischio Frode Fiscale;
- 3) valutazione del Rischio Frode Fiscale.

Tale processo è effettuato a cura del Tax Compliance Manager di Società, in coordinamento con il **Tax Compliance Manager di Holding**, con cadenza ciclica almeno triennale e, senz'altro, al verificarsi di:

- modifiche normative delle fattispecie di reati tributari fraudolenti;
- modifiche significative dell'operatività dei processi e/o delle funzioni organizzative societarie coinvolte nelle aree ritenute sensibili al Rischio Frode Fiscale.

2.1 Identificazione dei processi a Rischio Frode Fiscale

Ai fini della identificazione dei processi aziendali potenzialmente sensibili al Rischio Frode Fiscale, occorre tenere in considerazione quelli che direttamente o indirettamente possono dar luogo a condotte presupposto di reati tributari di natura fraudolenta avendo, altresì, riguardo alle funzioni aziendali coinvolte nella gestione di tali processi e, segnatamente:

- i. i processi a rischio-reato "*diretti*" quali il processo di gestione amministrativo contabile e il processo fiscale, che includono le attività di emissione e di registrazione delle fatture, di liquidazione e versamento delle imposte e della presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tali processi coinvolgono la funzione amministrazione e bilancio di Società, la funzione fiscale di Società e/o le competenti funzioni dell'*Outsourcer*¹⁴ dei servizi di natura amministrativo, contabile e fiscale;
- ii. i processi a rischio-reato "*indiretti*" le cui attività, sebbene non rientranti direttamente nel processo

¹³ Al riguardo, nel verbale dell'incontro del 15 giugno 2020 in cui, in contraddittorio, l'Ufficio Adempimento Collaborativo e FS, Trenitalia e RFI hanno definito le soglie di materialità di cui al punto 4.4. del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, viene precisato che "il rischio di frode fiscale si riferisce al rischio di incorrere in violazioni di norme tributarie da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in conseguenza di Condotte Rilevanti poste in essere da Soggetti Terzi. A tali fini:

- per Soggetti Terzi si intendono le persone fisiche, società o enti di qualsiasi natura, diversi da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., anche se a quest'ultima legati da rapporti di lavoro dipendente, di partecipazione, di collaborazione, di natura commerciale o altro;

- per Condotte Rilevanti si intendono le azioni od omissioni dei Soggetti Terzi, di cui Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sia venuta formalmente a conoscenza, che si sostanzino in una rappresentazione non veritiera o fraudolenta dei fatti, tali da indurre Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in errore sul fatto, nell'applicazione delle pertinenti norme tributarie". I rischi rientranti nella categoria frode fiscale, "in ragione delle conseguenze penali e reputazionali, sono sempre oggetto di obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, (...) nel contesto del comportamento collaborativo e trasparente cui FS si è impegnata in ragione dell'ammissione al regime di adempimento collaborativo". Per tale tipologia di rischio detti obblighi non prevedono soglie di rilevanza quantitativa. Pertanto, sarà onere del responsabile/referente funzionale di processo della Struttura Organizzativa che venga formalmente a conoscenza di "Condotte Rilevanti" darne immediata comunicazione alla Struttura di Tax Compliance, affinché quest'ultima possa soddisfare il predetto obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

¹⁴ Società di Shared Service di Gruppo o eventualmente altra società di outsourcing sulla base dei contratti stipulati.

fiscale, potrebbero assumere carattere “*preparatorio o strumentale*” rispetto alla condotta fiscale potenzialmente fraudolenta. Si tratta di attività che insistono sui processi di natura prettamente operativa quali, ad esempio, la gestione degli acquisti, la gestione delle vendite, la gestione del personale, la gestione dei sistemi informativi e coinvolgono le diverse strutture aziendali che intervengono nei processi gestionali rilevanti.

La funzione tax compliance di Società, tenendo conto, altresì, dell’attività di *risk assessment* svolta ai fini 231, identifica, con il supporto dei responsabili/referenti funzionali dei processi aziendali di riferimento ed in coordinamento con la **funzione tax compliance di Holding**, i processi a rischio reato diretti e indiretti¹⁵. Detti processi vengono formalizzati nella scheda di dettaglio “*Risk Assessment*” della matrice dei rischi frode e dei controlli (nel seguito, “**Mappa dei rischi frode e dei controlli**”).

2.2 Individuazione dell’area sensibile al Rischio Frode Fiscale

Una volta identificati i processi potenzialmente a Rischio Frode Fiscale, la funzione tax compliance di Società, in coordinamento con la **funzione tax compliance di Holding**, tenendo conto altresì dell’attività di *risk assessment* svolta ai fini 231, individua, nell’ambito di ciascun processo, le principali attività sensibili, nonché gli *standard*¹⁶ dei presidi che dovrebbero applicarsi, tanto alle transazioni domestiche quanto a quelle a carattere transnazionale, al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati in ambito. Tale attività è formalizzata nell’apposita scheda “*Risk Assessment*” della Mappa dei rischi frode e dei controlli.

2.3 Valutazione del Rischio Frode Fiscale

Una volta identificati i processi aziendali potenzialmente “rilevanti” nonché le relative attività sensibili, il Tax Compliance Manager di Società, anche con il supporto dei responsabili/referenti funzionali dei processi aziendali di riferimento ed in coordinamento con il **Tax Compliance Manager di Holding**, effettua la valutazione del Rischio Frode associato alle attività sensibili che compongono il processo considerato.

Segnatamente, al fine di definire i controlli da porre a prevenzione dei rischi, la metodologia di valutazione si articola essenzialmente sui parametri di **impatto** e **probabilità**.

(i) Impatto

L’impatto consiste nella stima dell’effetto che il verificarsi di un determinato evento rischioso potrebbe comportare in termini di sanzioni previste in caso di contestazioni penali, nonché del relativo rischio reputazionale. L’impatto è valutato attraverso uno *score* che, pertanto, in caso di rischio di reato tributario fraudolento, è da considerarsi sempre alto e pari a 100.

¹⁵ Sul punto, si precisa che, per l’individuazione dei processi a rischio si tiene conto delle indicazioni fornite in materia dall’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs n. 231/2001 (Cfr. par. 3.1 del documento “La Compliance ex D.Lgs. n.231/2001 e reati tributari” dell’Associazione degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del 17/12/2020).

¹⁶ Sul punto, si precisa che, per l’individuazione di tali standard si fa riferimento ai presidi organizzativi e di controllo nell’ambito dei principali processi a rischio enucleati dall’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs n. 231/2001.

(ii) Probabilità

La probabilità rappresenta la stima della possibilità di accadimento associata a ciascun rischio ed è calcolata sulla base di una serie di *driver* di seguito riportati:

- a) valutazione dello storico dei procedimenti penali in cui la Società è stata coinvolta, negli ultimi 10 anni, per reati tributari fraudolenti¹⁷;
- b) la stima del numero di famiglie di reato fiscale fraudolento alle quali è esposta l'area a rischio¹⁸;
- c) numero di strutture di Società coinvolte nell'area a rischio¹⁹.

2.3.1 Determinazione del rischio inerente

Come anticipato, il rischio inerente di ogni area sensibile è determinato dalla combinazione di impatto e probabilità come sopra delineati.

In particolare l'impatto e la probabilità sono combinati tramite l'applicazione di un peso differente. In ottica altamente prudentiale e cautelativa, la graduazione del rischio inerente è determinata dal 60% dallo *score* attribuito all'Impatto e dal 40% dallo *score* attribuito alla Probabilità. Il rischio lordo o inerente sarà dunque presumibilmente “Alto” o “Molto Alto”.

La valutazione del rischio inerente, condotta attraverso l'apposita scheda della Mappa dei rischi frode e dei controlli, è espressa secondo una scala di valori declinata su 5 livelli (da “Molto basso” a “Molto alto”)²⁰.

Pertanto, il valore del rischio inerente sarà determinato dalla somma ponderata dei valori di impatto e probabilità.

2.3.2 Determinazione del rischio residuo

Una volta definito il rischio inerente o lordo, vengono individuati i presidi esistenti – previsti anche per altre finalità di controllo (*i.e.* TCF, 231, ABC System, 262, Manuale Compliance Antitrust, Codice Etico) – al fine di determinare il rischio netto o residuo ed essere in grado di valorizzare, in coordinamento con la *gap analysis* svolta ai fini 231, il *gap* di controllo da colmare in fase di *remediation*.

In particolare, in coerenza con il SCIGR di Società sono identificati una serie di elementi volti a valutare l'adeguatezza del SCIGR rispetto agli *standard* dei presidi dettati in materia dall'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs n. 231/2001. Nel dettaglio si tratta di: (i) strumenti

¹⁷ All'elemento è attribuito alternativamente il valore: (i) 10 in caso di mancanza di procedimenti penali; (ii) 100 in caso di presenza di procedimenti penali.

¹⁸ All'elemento è attribuito il valore: (i) 10 nel caso in cui l'area di rischio dia luogo alla configurazione di 1 famiglia di reato; (ii) 40 nel caso in cui l'area di rischio dia luogo alla configurazione di 2 famiglie di reato; (iii) 80 nel caso in cui l'area di rischio dia luogo alla configurazione di 3-4 famiglie di reato; (iv) 100 nel caso in cui l'area di rischio dia luogo alla configurazione di >4 famiglie di reato.

¹⁹ All'elemento è attribuito alternativamente il valore: (i) 100 in caso siano coinvolte nell'area di rischio 1 struttura societaria; (ii) 80 in caso siano coinvolte nell'area di rischio 2-3 strutture societarie; (iii) 40 in caso siano coinvolte nell'area di rischio 4-5 strutture societarie; (iv) 10 in caso siano coinvolte nell'area di rischio > 5 struttura societarie.

²⁰ Al rischio inerente è attribuito la valutazione: (i) Molto basso nel caso in cui sia associato un range complessivo compreso tra 1 e 19; (ii) Basso nel caso in cui sia associato un range complessivo compreso tra 20 e 39; (iii) Medio nel caso in cui sia associato un range complessivo compreso tra 40 e 59; (iv) Alto nel caso in cui sia associato un range complessivo compreso tra 60 e 79; (v) Molto Alto nel caso in cui sia associato un range complessivo compreso tra 80 e 100.

normativi/procedure; (ii) strumenti organizzativi; (iii) deleghe e procure; (iv) regole volte a garantire la segregazione delle funzioni; (v) meccanismi volti a garantire la tracciabilità dell'informazione/attività svolta; (vi) divulgazione e formazione; (vii) controlli specifici individuati nelle rispettive PAC.

Per ciascuno dei citati elementi del SCIGR viene, dunque, determinato un giudizio di adeguatezza rispetto agli *standard* di riferimento, in base ad una valutazione quali-quantitativa che, dunque, tiene conto oltre che dell'esistenza di strumenti interni di presidio del rischio, anche della loro effettività ed efficacia.

A seguito di tale giudizio viene assegnata una valutazione secondo tre livelli di efficacia («Soddisfacente»; «Necessari miglioramenti»; «Non soddisfacente»), cui viene associata una percentuale di abbattimento del rischio inerente, considerando che:

- (i) il fattore massimo di abbattimento del rischio inerente è pari al 70%, ciò in quanto si considera un margine di errore ineliminabile dovuto al *fattore umano* tale per cui – cautelativamente – il rischio inerente non potrà mai essere abbattuto in una percentuale superiore al 70%;
- (ii) la percentuale di abbattimento del rischio inerente è definita in funzione dell'efficacia e dell'efficienza dei singoli elementi del SCIGR nel prevenire il Rischio Frode Fiscale. Pertanto, è attribuito un maggiore peso specifico agli elementi che risultano più appropriati nel prevenire o mitigare i rischi di commissione dei reati di frode fiscale.

Di seguito si riporta uno schema identificativo degli elementi del SCIGR e, per ciascuno di essi, la percentuale di abbattimento del rischio lordo o inerente che dipende direttamente dal giudizio di adeguatezza di quello specifico elemento rispetto ai presidi *standard* secondo una valutazione che si articola in «Soddisfacente»; «Necessari miglioramenti»; «Non soddisfacente».

		Soddisfacente	Necessari miglioramenti	Non soddisfacente
1.	Strumenti normativi/procedure (i.e. PAC)	15,0%	7,5%	0,0%
2.	Strumenti organizzativi (i.e. Comunicazioni organizzative/Disposizioni di gruppo)	7,5%	3,8%	0,0%
3.	Deleghe e procure	7,5%	3,8%	0,0%
4.	Segregazione delle funzioni (livello organizzativo e sistemico)	10,0%	5,0%	0,0%
5.	Tracciabilità	10,0%	5,0%	0,0%
6.	Informazione e formazione	5,0%	2,5%	0,0%
7.	Controlli specifici (i.e. matrici dei controlli - PAC)	15,0%	7,5%	0,0%

2.4 Risultanze del processo di *Risk and Control Assessment*

Il processo di *Risk and Control Assessment* sopra descritto è condotto e formalizzato nell'apposita Mappa dei rischi frode e dei controlli.

Mediante tale strumento, la funzione tax compliance di Società monitora, anche attraverso i flussi informativi di cui si dirà *infra*, l'adeguatezza dei presidi del SCIGR rispetto al Rischio Frode e, in ragione del livello di Rischio residuo associato a ciascuna area sensibile, pianifica, di concerto con le altre funzioni/organi aziendali, per quanto di competenza, le opportune azioni correttive da porre in essere, secondo quanto previsto *infra*.

In coordinamento con le omologhe funzioni di *Holding*, il Tax Compliance Manager di Società condivide con il Tax Director di Società le risultanze del processo di *Risk and Control Assessment* e formalizza le conclusioni raggiunte in merito alla valutazione sull'adeguatezza del processo di prevenzione del Rischio Frode Fiscale nella Relazione annuale sui Rischi Fiscali da presentare agli organi sociali, ai sensi del punto 3.3. lett. F) del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, n. 56237 di cui al Capitolo I del presente documento.

3. Flussi informativi verso la funzione tax compliance (*reporting*)

In considerazione della complessità e natura trasversale del Rischio Frode Fiscale, la funzione tax compliance di Società – funzione cui compete la gestione del Rischio Fiscale in tutte le sue declinazioni – è coadiuvata dalle altre funzioni aziendali ed organi che, a vario titolo, sono coinvolti “in” e/o possono avere conoscenza “di” processi e attività a Rischio Frode Fiscale, secondo le modalità che verranno in seguito descritte.

Stante la rilevanza e gli eventuali riflessi anche in termini di danno reputazionale che il Rischio Frode Fiscale può comportare per il Gruppo la funzione tax compliance di Società è coinvolta in tutti quei processi e controlli da cui può scaturire la rilevazione di un *gap* anche solo potenzialmente prodromico al configurarsi di un Rischio Fiscale di natura fraudolenta, al fine di consentire le relative azioni mitigative. Il coinvolgimento della funzione tax compliance di Società avviene attraverso un duplice canale informativo e, segnatamente, con:

- a) la partecipazione del Tax Compliance Manager di Società alle riunioni tenute dalle principali funzioni ed organi che esercitano controlli sui rischi aziendali per le tematiche di interesse;
- b) la trasmissione al Tax Compliance Manager di Società della reportistica interna, quale risultato dell'attività svolta dalle principali funzioni ed organi che esercitano controlli sui rischi aziendali su tematiche di interesse.

In particolare, il flusso informativo *sub a)* richiede che:

- l'Organismo di Vigilanza (“OdV”) di Società valuti la partecipazione della funzione tax compliance di Società alle proprie riunioni che abbiano ad oggetto situazioni suscettibili di dare luogo ai reati tributari di cui all'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.
- il Comitato Etico di Società valuti la partecipazione alle proprie riunioni della funzione tax compliance di Società sulle tematiche di potenziale rilevanza ai fini del Rischio Frode Fiscale;
- il CCRS di Società valuti la partecipazione della funzione tax compliance di Società alle proprie riunioni su tematiche di potenziale rilevanza ai fini del Rischio Frode Fiscale;

- la funzione tax compliance partecipi alle riunioni trimestrali/annuali programmate dalla funzione audit di Società, in cui viene definito il piano di audit in relazione a processi suscettibili di generare Rischio Frode Fiscale e/o si dà conto dei rilievi emersi negli interventi di audit e dello stato di avanzamento dei piani di azione.

Il flusso informativo *sub b)* richiede che la funzione tax compliance di Società sia destinataria almeno dei seguenti report:

- ove ritenuto opportuno dall'Organismo di Vigilanza, la relazione annuale e/o eventuali relazioni periodiche per gli argomenti di interesse;
- report redatti da parte della funzione risk management di Società qualora negli stessi siano rilevati Rischi di Frode Fiscale;
- relazioni periodiche del Dirigente Preposto in relazione al Modello 262 e ai Rischi di Frode Fiscale eventualmente individuati;
- relazioni periodiche redatte dal gruppo di audit di Società che contengono informazioni in merito: (i) allo stato di avanzamento degli interventi previsti nel piano di audit, con riguardo ai potenziali Rischi di Frode Fiscale, ivi compresi eventuali interventi non pianificati (audit spot) attivati nel periodo e quelli pianificati ma non attivati con le relative motivazioni; (ii) alla sintesi delle principali tematiche di controllo interno e gestione dei rischi e governance emerse dallo svolgimento delle attività di audit che abbiano impatto sulla tematica del Rischio Frode Fiscale, incluse le rilevanze derivanti dall'attività di *continuous auditing*; (iii) agli esiti delle attività di monitoraggio delle azioni correttive relative ai rilievi aventi ad oggetto Rischi di Frode Fiscale;
- relazione annuale del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti;
- ove ritenuto opportuno dal CCRS, le proprie relazioni periodiche per le parti di interesse;
- eventuali report redatti dalla funzione legale di Società e/o da consulenti esterni su tematiche reputate di interesse ai fini del Rischio Frode Fiscale.

In generale, al fine di garantire che la funzione tax compliance di Società possa svolgere un effettivo presidio sul Rischio Frode Fiscale ciascuna funzione aziendale è tenuta a riferire alla funzione tax compliance di Società in ordine a:

1. varianti del contesto interno (eg. Cambiamenti organizzativi, esternalizzazioni di attività) e/o del contesto esterno (eg. Evoluzione normativa, innovazione tecnologica) in grado di condizionare l'efficacia del Processo di controllo del Rischio Frode Fiscale;
2. certificazioni di sistemi di gestione di processi sensibili al Rischio Frode Fiscale;
3. comportamenti ed atti che potrebbero essere in contrasto con il Processo di controllo del Rischio Frode Fiscale;
4. ogni ulteriore notizia o problematica, proveniente dai responsabili/referenti funzionali dei processi aziendali di riferimento, potenzialmente rilevante al fine di valutare l'efficacia del Processo di controllo del Rischio Frode Fiscale e/o di procedere ad un eventuale suo aggiornamento;
5. l'eventuale avvio di procedimenti penal-tributari in ordine alla commissione di reati tributari di natura fraudolenta;
6. procedimenti disciplinari che potrebbero assumere rilevanza ai fini della normativa penal-tributaria.

4. Mitigazione dei rischi di frode fiscale rilevati

Qualora, anche in virtù dei flussi informativi appena descritti, la funzione tax compliance di Società venisse a conoscenza di aree a potenziale Rischio Frode Fiscale e/o di aree di miglioramento, deve attivare una forma di controllo rafforzato su quella specifica area sensibile.

Tale controllo rafforzato, che avrà caratteristiche peculiari a seconda dell'area sensibile individuata, avrà quale comune denominatore la circostanza che la funzione tax compliance di Società, a fronte di un potenziale Rischio rilevato, attiva sempre preliminarmente un confronto critico sia con la funzione/organo di controllo da cui è scaturita l'informativa di rischio, sia con il responsabile/referente funzionale dell'attività ritenuta sensibile. Tale confronto tra le funzioni è volto a determinare, in contraddittorio, le azioni rimediali e/o migliorative che deve porre in essere a livello operativo dal responsabile/referente funzionale di processo al fine di superare il potenziale rischio rilevato.

In particolare, a fronte di un potenziale Rischio Frode Fiscale e/o area di miglioramento rilevati, il Tax Compliance Manager di Società, nel rispetto dei regolamenti e delle normative interne, informata la funzione compliance di Società e per il suo tramite l'OdV di Società, richiederà l'attivazione della funzione audit di Società al fine di stabilire congiuntamente la priorità d'intervento, nonché i tempi e le modalità per lo svolgimento di eventuali azioni correttive.

In specie, la funzione tax compliance di Società valuta, con la funzione audit di Società, l'opportunità di inserire il processo a potenziale Rischio Frode Fiscale nella proposta di piano di audit o negli interventi di audit spot al fine di individuare, in relazione alle possibili carenze rilevate e di concerto con i rispettivi responsabili/referenti funzionali di processo, le azioni correttive da implementare e le scadenze per il loro completamento (cd. Piano di Azione).

Dell'andamento e del monitoraggio dei piani di azione che riguardano i processi a Rischio Frode Fiscale, la funzione audit di Società informa periodicamente la funzione tax compliance e l'OdV di Società, i quali potranno attivare confronti critici e interloquire anche con i competenti responsabili/referenti funzionali di processo al fine di garantire il rispetto dei piani di azione programmati.

La funzione tax compliance di Società dà conto delle risultanze di tale attività nella Relazione annuale di cui al Capitolo I, paragrafo 2.10. Detta Relazione è, altresì, trasmessa alla funzione compliance di Società con la quale sono stati previamente condivisi i contenuti per le tematiche di comune interesse.

Si accludono, quale parte integrante del seguente documento:

- Allegato n. 1 *“Elenco delle operazioni non routinarie”*
- Allegato n. 2 *“Rischio Interpretativo – Declinazione del processo di rilevazione di Società”*
- Allegato n. 3 *“Rischio Interpretativo – Graduatoria della soglia di rilevanza quantitativa di Società”*
- Allegato n. 4 *“Normativa in materia di reati fiscali fraudolenti ex. d.lgs. n. 74/2000”*

FIRMATO
Luigi Corradi

ALLEGATO RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

RUOLO	DATA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Tax Compliance Manager di Holding /di FS SpA	06/02/2024	Responsabile struttura TAX COMPLIANCE in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	DOr n. 234 AFC-COA 01/12/2022
Tax Director di Gruppo	06/02/2024	Responsabile struttura FISCALE in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	DOr n. 31 AFC-HR 01/08/2023
Dirigente Preposto di Holding	06/02/2024	Responsabile struttura ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	DOr n. 31 AFC-HR 01/08/2023
staff del Dirigente Preposto di Holding	06/02/2024	Struttura MODELLO DI CONTROLLO CONTABILE in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	DOr n. 31 AFC-HR 01/08/2023
funzione fiscale di Holding /di FS SpA	06/02/2024	Struttura FISCALE in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	DOr n. 31 AFC-HR 01/08/2023
funzione tax compliance di Holding /di FS SpA	06/02/2024	Struttura TAX COMPLIANCE in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	DOr n. 234 AFC-COA 01/12/2022
funzione audit di Holding /di FS SpA	06/02/2024	Struttura AUDIT	DOr n. 146 P 05/08/2021
funzione organizzazione di Holding /di FS SpA	06/02/2024	Struttura GROUP ORGANIZATION in ambito HUMAN RESOURCES	DOr n. 25 AFC-HR 05/06/2023
funzione risk management di FS SpA	06/02/2024	Struttura RISK MANAGEMENT in ambito SECURITY & RISK	DOr n. 40 SER-HR 29/09/2023

ALLEGATO RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

RUOLO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Tax Compliance Manager di Società	Responsabile TAX COMPLIANCE in ambito FISCALE di DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Tax Director di Società	Responsabile FISCALE in ambito DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Dirigente Preposto di Società	Responsabile DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
staff del Dirigente Preposto di Società	MODELLI DI CONTROLLO CONTABILE (L.262/2005) in ambito DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
funzione audit di Società	DIREZIONE AUDIT
funzione risk management di Società	RISK OFFICER

Elenco delle operazioni non routinarie

Nel seguito, si fornisce un elenco esemplificativo delle operazioni ritenute non routinarie dall'Agenzia delle entrate per le quali occorre sempre e tempestivamente informare la struttura macro Fiscale:

- apertura o chiusura di società o filiali in giurisdizioni estere;
- apertura, modifica o chiusura del piano dei conti contabili;
- riorganizzazioni societarie, aventi ad oggetto anche rami aziendali, nelle loro varie forme tecniche, nonché acquisizione o cessione di partecipazioni, linee di business o asset di rilevanza strategica;
- cambi di modello operativo:
 - i. outsourcing;
 - ii. operazioni che comportino una significativa modifica nell'allocazione tra le società del Gruppo, delle funzioni svolte, dei rischi assunti o degli asset di rilevanza strategica, con l'effetto di determinare uno spostamento significativo di base imponibile tra diversi soggetti o diverse giurisdizioni;
- aumenti di capitale sociale;
- sottoscrizione o emissione di strumenti finanziari dalle caratteristiche ibride/atipiche o comunque nuovi rispetto all'operatività ordinaria;
- modifiche nei criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento;
- acquisizione di partecipazioni in società o enti residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato o che non consentano lo scambio di informazioni;
- operazioni dalle quali possano scaturire detrazioni o crediti di imposta di ammontare rilevante;
- operazioni per le quali sia prevedibile il conseguimento di margini lordi negativi o irrilevanti rispetto ai potenziali vantaggi fiscali;
- operazioni in cui vengano utilizzati strumenti o strutture ibride a fini fiscali, o comunque diversamente qualificati negli ordinamenti coinvolti, quando ne scaturiscano spese deducibili o crediti di imposta di ammontare significativo;
- operazioni tra società del Gruppo che comportino una modifica significativa nell'allocazione della base imponibile tra paesi diversi;
- operazioni diversamente denominate ma sostanzialmente simili a quelle di cui sopra.



Rischio Interpretativo – Declinazione del processo di rilevazione di Società

Il processo di rilevazione del Rischio Interpretativo è declinato in ogni singola società in funzione dell'articolazione organizzativa e della conseguente attribuzione di ruoli e responsabilità e varia in ragione delle fattispecie foriere di Rischio.

Per Trenitalia SpA:

Operazioni non routinarie

Il Processo di rilevazione del Rischio Interpretativo prevede che la struttura FISCALE debba essere tempestivamente interessata, dalle strutture coinvolte nei processi decisionali, nella pianificazione e implementazione delle operazioni straordinarie e delle operazioni non routinarie.

Nello specifico, il *TAX DIRECTOR* e le risorse di DAFC/FISCALE dedicate alle attività di assistenza, consulenza e contenzioso o adempimenti, previa condivisione con il *TAX DIRECTOR*, ove ravvisino profili di Rischio Interpretativo, informano a mezzo e-mail il *TAX COMPLIANCE MANAGER*, il quale analizza l'operazione/fattispecie ed effettua la valutazione del Rischio Interpretativo alla stessa sotteso.

Altre fattispecie di rischio interpretativo

Il *TAX DIRECTOR* e/o le risorse di DAFC/FISCALE dedicate alle attività di assistenza, consulenza e contenzioso o adempimenti, previa condivisione con il *TAX DIRECTOR*, comunicano via e-mail al *TAX COMPLIANCE MANAGER*, le fattispecie, ciascuna nell'ambito di competenza, per le quali ritengano sussistere incertezze circa l'interpretazione della norma tributaria di riferimento formalizzando la descrizione della fattispecie, le conclusioni raggiunte ed il rischio interpretativo riscontrato. Il *TAX COMPLIANCE MANAGER* analizza operazione/fattispecie ed effettua la valutazione del Rischio Interpretativo alla stessa sotteso.

**Rischio Interpretativo – Graduazione della soglia di rilevanza quantitativa di Società**

Ai fini della valutazione del rischio interpretativo, il parametro impatto di Società è graduato in ragione della soglia di materialità dalla stessa definita in contraddittorio con l'Ufficio Adempimento Collaborativo dell'Agenzia delle entrate.

Per Trenitalia SpA la soglia di materialità¹ è stata fissata a Euro 1.600.000.

Per l'effetto, si associa il livello di impatto “Alto” a tutte le fattispecie con *delta tax* superiore a Euro 1.600.000.

In coerenza con tale soglia di rilevanza quantitativa, l'impatto è graduato come riportato in tabella:

Graduazione dell'IMPATTO in Trenitalia S.p.A.

	da	a	
BASSO	- €	600.000,00 €	
MEDIO	600.001,00 €	1.600.000,00 €	*Soglia di materialità (<i>Delta Tax</i>)
ALTO	1.600.001,00 €		

¹ Tale soglia di materialità è soggetta a revisione periodica in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.

Normativa in materia di reati fiscali fraudolenti ex. d.lgs. n. 74/2000”

- Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000 – *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

Tale fattispecie si configura quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, servendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando gli stessi siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

- Art. 3, D.Lgs. 74/2000 – *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.*

Tale reato si configura, fuori dei casi previsti dall'art. 2, quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi registrati nelle scritture contabili obbligatorie o altri mezzi fraudolenti tali da ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

Inoltre si richiede che l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila e che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero che l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Vi rientrano le fattispecie di sotto-fatturazione connotate da particolare decettività della condotta.

Per quanto riguarda gli “altri artifici” che integrano la condotta, esemplificativamente, sono stati considerati integrare il “mezzo fraudolento” richiesto dalla norma in esame: (i) la condotta di chi registra in contabilità una fattura recante lo stesso numero e la stessa data di altra fattura di importo decisamente superiore, che invece non viene annotata; (ii) il rilascio, da parte di professionista abilitato, di un mendace visto di conformità o di un'infedele certificazione tributaria, di cui rispettivamente agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 241/1997; (iii) l'impiego del cd. Regime del margine nella consapevolezza dell'assenza dei presupposti normativi, realizzato mediante l'apposizione sulle fatture della dicitura prescritta dalla legge, con la conseguente annotazione di tali documenti contabili e delle relative operazioni nei registri fiscali.

- Art. 4, D.Lgs. 74/2000 – *Dichiarazione infedele – che assume rilevanza “fraudolenta” solo ove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni euro*

Tale reato si configura, salvo che il fatto integri le fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 74/2000, quando la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Si precisa che ai fini dell'applicazione della disposizione precedente, non si tiene conto: i) della non corretta classificazione e valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; ii) della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza;

iii) della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi sopra elencati, le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette, non danno luogo a fatti punibili. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle suindicate lettere a) e b).

Come anticipato, tale fattispecie assume carattere "fraudolento" e, pertanto, rileva ai fini del presente documento, solo ove i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (e, quindi, anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni euro.

- Art. 5, D.Lgs. 74/2000 – *Omessa dichiarazione – che assume rilevanza "fraudolenta" solo ove commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni euro*

Tale fattispecie si configura quando la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti, essendovi obbligata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

Il reato viene integrato altresì allorquando la Società non presenti, essendovi obbligata, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

A tal fine, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Come anticipato, tale fattispecie assume carattere "fraudolento" e, pertanto, rileva ai fini del presente documento, solo ove i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni euro.

- Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000 – *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

Tale fattispecie si configura quando taluno, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fattura o altri documenti per operazioni inesistenti. La pena è diminuita se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o documenti, per periodo di imposta, è inferiore a euro centomila.

- Art. 10, D.Lgs. 74/2000 – *Occultamento o distruzione di documenti contabili*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie si realizza quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000 – *Indebita compensazione* – *che assume rilevanza “fraudolenta” solo ove commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni euro*

Tale reato si configura quando la Società non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Come anticipato, tale fattispecie assume carattere “fraudolento” e, pertanto, rileva ai fini del presente documento, solo ove i fatti siano commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni euro.

- Art. 11, D.Lgs. 74/2000 – *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*

Tale reato si realizza quando taluno, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

ACCOUNTABILITY: chiara definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti che, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, partecipano attivamente e, per i profili di competenza, assumono le relative responsabilità in relazione alle diverse fasi del processo e di individuazione, mitigazione e monitoraggio dei relativi rischi identificati.

CONTRIBUTO ALLA IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI: consentire che i principali rischi siano identificati, valutati, mitigati e monitorati, al fine di supportare il management nell'assunzione di decisioni consapevoli ed allo scopo di minimizzare gli impatti degli stessi sul raggiungimento degli obiettivi cui sono collegati e sulla reputazione della Società.

SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: rispetto del principio della segregazione delle responsabilità in base al quale deve essere garantito che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di controllo e di monitoraggio della stessa.

IMPARZIALITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE: i dipendenti delle Società del Gruppo coinvolti nel processo devono operare con professionalità e imparzialità evitando ogni conflitto di interesse, ossia una situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell'interesse primario della Società. Il dipendente che si trovi in una siffatta situazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore per le determinazioni del caso e ad astenersi, nelle more, dall'assunzione di decisioni o dallo svolgimento di attività in conflitto con gli interessi del Gruppo.

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI: definizione formale di deleghe e poteri di firma, in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti.

RISERVATEZZA: fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle risorse che operano nelle diverse fasi del processo garantire la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, anche in relazione alla particolare sensibilità di alcuni dati trattati. Le metodologie e gli strumenti per la protezione della riservatezza delle informazioni sono orientati a garantire l'integrazione con i processi aziendali nella ricerca della massima efficienza ed evitando la ridondanza dei controlli.

CREAZIONE DI VALORE: le attività previste all'interno del documento concorrono alla creazione di valore per il Gruppo, i clienti, il personale e gli altri stakeholder, favorendo il miglioramento continuo dei processi, dei modelli di governance e degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo attraverso l'aggiornamento professionale delle risorse coinvolte nel processo, implementazione e continuo miglioramento dei sistemi di monitoraggio e reporting.

TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE: i soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo devono garantire, ciascuno per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività svolte e l'archiviazione, ove possibile anche tramite l'utilizzo di adeguati supporti informatici, della relativa documentazione, assicurando, nel tempo, l'individuazione e la ricostruibilità ex post delle fonti e degli elementi informativi che supportano le attività.

Riferimenti normativi

Il presente Modello di controllo dei rischi fiscali risulta ispirato alle normative, regolamentazioni e linee guida nazionali e internazionali in materia di controllo del Rischio Fiscale, tra cui:

- i principi previsti dal Titolo III del d.lgs. n. 128/2015, rubricato “*Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23*”;
- il Decreto ministeriale 31 gennaio 2022 recante l’*“Estensione del regime dell’adempimento collaborativo”*;
- il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, n. 54237 contenente *“Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli artt. 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128”*;
- la Circolare del 16 settembre 2016, n. 38/E;
- il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 101573 del 26 maggio 2017 contenente *“Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128”*;
- il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 0335238 del 22 ottobre 2020 contenente *“Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128”*;
- la Risoluzione del 22 luglio 2021, n. 49 avente ad oggetto *“Regime di adempimento collaborativo - gestione delle interlocuzioni costanti e preventive di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128”*;
- il Rapporto OCSE *“Cooperative Compliance: a Framework from enhanced relationship to cooperative compliance”*;
- il Rapporto OCSE *“Cooperative Compliance: Building Better Tax Control Frameworks”*;
- le osservazioni, gli spunti e le Linee Guida emesse da associazioni di categoria (ie. Confindustria e Assonime).

Riferimenti normativi interni

- Codice Etico del Gruppo FS;
- DdG 304/AD “Modello di Governance del Gruppo FS Italiane”;
- Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalle Società del Gruppo ai sensi del D.Lgs n. 231/2001;
- Modello di Controllo Interno e Gestione dei Rischi sull’Informativa Economica Finanziaria del Gruppo FS;
- Modello di Governance Administration, Finance & Control;
- Modello di Governance Internal Audit (Audit Charter);
- DdG n.282/AD del 11 dicembre 2019 “Strategia Fiscale e Modello di Controllo dei rischi fiscali di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.



DATA	DOCUMENTO	MOTIVO DELLA REVISIONE
03/05/2024	CO n.638/AD “Modello di controllo dei rischi fiscali”	Prima emissione

*Il presente documento: i) aggiorna e sostituisce parzialmente la **COI n. 17 AD del 16 marzo 2021** - “Sistema di controllo del rischio fiscale – Tax Control Framework” di Trenitalia SpA per la parte relativa al “Modello di controllo dei rischi fiscali”; ii) aggiorna e sostituisce la **CO n. 550 AD del 27 gennaio 2022**– “Procedura Sistema di Controllo del Rischio Fiscale. Processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del Rischio Interpretativo di Trenitalia S.p.A.”.*